

No BaaS, a responsabilidade não se *terceiriza*.

A Resolução Conjunta MF/CMN nº 16, de 28 de novembro de 2025, delimitou o Banking as a Service: definiu quais serviços a instituição autorizada pode disponibilizar a uma entidade não regulada, fixou responsabilidades e impôs requisitos de governança, segurança e monitoramento contínuo. Contratos vigentes têm até 31 de dezembro de 2026 para se adequar. O que era um contrato comercial de tecnologia passou a ser um arranjo sob supervisão — e a instituição que empresta a licença responde pelo que acontece na ponta. Este material transforma o marco em um roteiro prático de controles e evidência.

O que este material te *entrega*.

- **O marco decodificado:** o que a Resolução Conjunta MF/CMN nº 16/2025 delimita como serviços elegíveis, quem é a instituição prestadora (regulada) e quem é a entidade tomadora (não regulada) — e por que a responsabilidade regulatória permanece indelegável, ainda que a operação rode sob outra marca.
- **A cadeia de responsabilidade estruturada:** o método para mapear onde termina o dever da tomadora e onde começa o da prestadora em abertura de contas, pagamentos, crédito e PLD-FT — com a matriz de papéis que sustenta o arranjo perante o supervisor.
- **O monitoramento contínuo que o marco exige:** indicadores, trilha de alçadas, direito de auditar a tomadora e gatilhos de intervenção — os controles que transformam a supervisão da cadeia de um discurso contratual em evidência testável.
- **Um diagnóstico editável de 12 perguntas** para prestadora e tomadora avaliarem, cada uma do seu lado, a governança do arranjo antes que a adequação de 31 de dezembro de 2026 vire prazo vencido.
- **Próximos passos objetivos** com a MERC: diagnóstico de aderência ao marco, desenho da matriz de responsabilidade e controles, avaliação independente do monitoramento da tomadora e asseguuração do arranjo para conselhos e reguladores.

Material de aplicação prática elaborado pela MERC Group a partir do artigo “Banking as a Service: governança, responsabilidade e auditabilidade nos arranjos de terceirização de serviços financeiros”, publicado em julho de 2026 em www.mercgroup.com.br/insights. Este documento tem caráter informativo e não substitui avaliação profissional específica.



Este material não é sobre teoria. É sobre *decisão prática*.

Emprestar a licença é fácil.
Responder por ela é o trabalho. No arranjo de BaaS, o supervisor não pergunta de quem é a marca na tela — pergunta quem responde pela conta.

A licença foi compartilhada. A responsabilidade, *não*.

O QUE ACONTECEU

A Resolução Conjunta MF/CMN nº 16, de 28 de novembro de 2025, deu contorno regulatório a uma prática que já existia de fato: uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central disponibiliza sua infraestrutura licenciada — contas, meios de pagamento, emissão, liquidação — para que uma entidade não regulada ofereça serviços financeiros ao cliente final sob a própria marca. O marco delimita quais serviços podem ser prestados nesse modelo e fixa as condições em que o arranjo é admitido.

O eixo da norma é a responsabilidade. A instituição prestadora, detentora da autorização, permanece responsável perante o regulador pelos serviços prestados por meio do arranjo — inclusive pela conduta da entidade tomadora na relação com o cliente. A terceirização da operação não terceiriza o dever regulatório: a licença é da prestadora, e o supervisor cobra dela.

O marco impõe requisitos de governança, segurança da informação e monitoramento da relação contratual entre prestadora e tomadora, além de disciplina sobre PLD-FT e sobre o tratamento de dados dos clientes. Não basta um contrato que aloca riscos no papel: exige-se controle efetivo, com capacidade de acompanhar, auditar e, se necessário, interromper a operação da tomadora.

O prazo dá a medida da urgência. Contratos de BaaS já vigentes precisam se adequar até 31 de dezembro de 2026. Para arranjos montados como projeto de tecnologia — com foco em integração e time-to-market e pouca atenção a governança e trilha de evidência — a adequação não é um ajuste de cláusula: é a construção de um sistema de controle que muitas vezes ainda não existe.

O QUE MUDA NA PRÁTICA

A responsabilidade regulatória ganhou dono explícito. A prestadora não pode mais tratar a tomadora como cliente de tecnologia: precisa de uma matriz que diga, para cada serviço, quem executa, quem controla e quem responde perante o Banco Central. Arranjo sem matriz de responsabilidade é arranjo em que, no incidente, ninguém aparece — e o supervisor cobra de quem tem a licença.

O monitoramento da tomadora virou obrigação contínua, não due diligence de entrada. Indicadores de conduta, reclamações, PLD-FT, capacidade operacional e saúde financeira da tomadora precisam ser acompanhados ao longo do contrato, com alçadas e gatilhos de intervenção definidos. O direito de auditar a tomadora deixa de ser cláusula decorativa e passa a ser exercido com evidência.

PLD-FT e KYC não se delegam para fora do perímetro regulado. Ainda que a tomadora capture o cliente, a política de prevenção, o monitoramento de transações e a identificação do beneficiário final respondem à prestadora. O desenho precisa garantir que o dado e o controle cheguem à instituição autorizada — não fiquem retidos na camada não regulada.

O arranjo passa a comportar asseguração independente. Governança definida, controles desenhados e monitoramento documentado tornam o BaaS um objeto auditável: desenho e efetividade dos controles, integridade da trilha de evidência, tempestividade das intervenções. A avaliação independente do arranjo é o que dá ao conselho da prestadora — e ao supervisor — conforto de que a responsabilidade indelegável está, de fato, sob controle.

Como isso afeta a *sua* companhia.

INSTITUIÇÃO PRESTADORA (AUTORIZADA BCB)

Você detém a licença e responde pelo arranjo: monte a matriz de responsabilidade por serviço, estruture o monitoramento contínuo da tomadora e assegure que PLD-FT, KYC e tratamento de dados permaneçam sob seu controle. A adequação de 31/12/2026 começa pelo inventário de todos os contratos de BaaS vigentes e do que cada um efetivamente delega.

ENTIDADE TOMADORA (NÃO REGULADA)

Operar sob a marca própria não afasta a régua: a prestadora vai — e deve — auditar sua conduta, seus controles e sua capacidade operacional. Prepare-se para ser monitorada com evidência, documente seus processos de atendimento e antecipe os gatilhos contratuais que podem interromper o arranjo.

INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO E SCDS EM MODELO BAAS

Fintechs que prestam infraestrutura a terceiros acumulam a própria supervisão prudencial e a responsabilidade pelo arranjo. Centralize a governança: um mesmo controle de PLD-FT, de segurança e de dados precisa cobrir a operação própria e a operação prestada, sem zonas cinzentas entre o que é seu e o que é da tomadora.

CONSELHOS, COMITÊS DE AUDITORIA E COMPLIANCE

Trate o portfólio de arranjos de BaaS como exposição a ser reportada: número de tomadoras, serviços delegados, incidentes, achados de monitoramento e status de adequação ao marco. O arranjo mal governado é passivo regulatório e reputacional que costuma aparecer tarde — no incidente, não no comitê.

EMPRESAS EM M&A E CAPTAÇÃO COM COMPONENTE DE BAAS

Em due diligence, o arranjo de BaaS é fonte típica de contingência: contratos sem matriz de responsabilidade, monitoramento inexistente, PLD-FT delegado para fora do perímetro. Sanear a governança do arranjo antes da transação preserva valor e evita que o comprador precifique o risco regulatório por cima.

Onde a sua companhia está *hoje*?

Responda Sim ou Não. Cada "Não" é um ponto de atenção prioritário. Os campos deste formulário são editáveis.

	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
01. A instituição prestadora tem inventário completo dos contratos de BaaS vigentes e dos serviços efetivamente disponibilizados a cada tomadora?			
02. Existe matriz de responsabilidade por serviço, indicando quem executa, quem controla e quem responde perante o Banco Central?			
03. O contrato prevê — e a prestadora exerce — direito de auditar a tomadora, com acesso a dados, processos e evidência?			
04. Há monitoramento contínuo da tomadora (conduta, reclamações, PLD-FT, capacidade operacional e saúde financeira), com periodicidade definida?			
05. Os controles de PLD-FT, KYC e identificação de beneficiário final permanecem sob a instituição autorizada, e não retidos na camada não regulada?			
06. Estão definidos gatilhos de intervenção e de descontinuidade do arranjo, com alçadas claras e plano de saída ordenada?			
07. A segurança da informação e o tratamento de dados dos clientes atendem à LGPD e aos requisitos do marco, em toda a cadeia?			
08. A prestadora consegue evidenciar, com trilha auditável, as ações de monitoramento e as intervenções realizadas?			
09. A governança do arranjo é reportada periodicamente ao conselho ou comitê de auditoria da prestadora?			
10. Existe plano e cronograma formal de adequação à Resolução Conjunta MF/CMN nº 16/2025 até 31 de dezembro de 2026?			
11. Os incidentes e reclamações originados na tomadora têm fluxo definido de tratamento, comunicação e correção?			
12. O arranjo de BaaS já foi objeto de avaliação ou assecuração independente de desenho e efetividade de controles?			

Do diagnóstico à *ação*, com a MERC.

MERC Valuation — valuation.mercgroup.com.br

Avaliação de empresas com metodologia de mercado financeiro: DCF, múltiplos e modelagem avançada, com trilha de premissas auditável.

MERC DF — df.mercgroup.com.br

Elaboração e revisão de demonstrações financeiras em conformidade com CPC e IFRS, prontas para auditoria, credores e investidores.

MERC Lastros — lastros.mercgroup.com.br

Verificação independente de lastros para securitizadoras, FIDCs e operações estruturadas, com evidência e rastreabilidade.

Auditoria & Advisory especializada

Governança de arranjos de BaaS de ponta a ponta: diagnóstico de aderência à Resolução Conjunta MF/CMN nº 16/2025, desenho da matriz de responsabilidade por serviço, estruturação do monitoramento contínuo da tomadora com trilha auditável, revisão de PLD-FT e tratamento de dados na cadeia, e asseguração independente do arranjo para conselhos e reguladores — com plano de adequação ao prazo de 31 de dezembro de 2026.

AGENDAR REUNIÃO

Fale com o nosso time: contato@mercgroup.com.br

Ou fale diretamente com nossos sócios: gabriel.carolei@mercgroup.com.br · bruno.zamboni@mercgroup.com.br

Referências deste material.

NORMAS E REGULAÇÃO BRASILEIRAS

- Resolução Conjunta MF/CMN nº 16, de 28 de novembro de 2025 — disciplina dos arranjos de Banking as a Service: serviços elegíveis, responsabilidades da instituição prestadora e da entidade tomadora, requisitos de governança, segurança e monitoramento; prazo de adequação de contratos vigentes até 31 de dezembro de 2026.
- Resolução CMN nº 4.968/2021 e normas de terceirização de serviços relevantes por instituições financeiras — indelegabilidade da responsabilidade e requisitos de contratação e monitoramento de terceiros.
- Circular BCB nº 3.978/2020 e normas de PLD-FT — política, procedimentos e controles de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo aplicáveis ao arranjo.
- Resolução BCB nº 4.658/2018 (segurança cibernética) e normas correlatas — política de segurança da informação e requisitos para contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados.
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD) — tratamento e governança de dados pessoais dos clientes ao longo da cadeia prestadora-tomadora.

REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

- ISAE 3402 (NBC TO 3402) — relatórios de asseguarção sobre controles em organizações prestadoras de serviços; base para avaliar controles na cadeia de terceirização.
- ISAE 3000 (NBC TO 3000) — trabalhos de asseguarção sobre informações e processos não financeiros, aplicável ao monitoramento e à governança do arranjo.
- Princípios de Basileia para terceirização e gestão de riscos de terceiros — referência para governança de arranjos com entidades não reguladas.

As referências acima indicam o arcabouço normativo aplicável na data de elaboração deste material (julho de 2026) e podem ser alteradas pelos órgãos emissores. A aplicação a casos concretos exige análise específica. MERC Group — Auditoria do Mercado Financeiro Brasileiro · São Paulo · Brasil.